REGLAMENTO AUTONÓMO DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS

El Concejo Municipal de San Carlos ----------, en Sesión Extraordinaria ---------, mediante **acuerdo** Nº ---------- por___, con dispensa de trámite de Comisión, aprobó adoptar el Proyecto de Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la Municipalidad de San Carlos. **hora**

CAPÍTULO I.
Principios y propósitos que inspiran este reglamento

Artículo 1- Son principios que inspiran este reglamento y que deben orientar las labores de la municipalidad y su personal, el servicio al usuario(a), la armonización de los procedimientos, la simplificación, la flexibilidad, la eficacia, el trabajo en equipo, la proporcionalidad, y el apego a las más estrictas normas de ética y conducta en el ejercicio de la función pública, así covacamo el respeto a la dignidad y a los derechos del personal, con acatamiento riguroso del principio de legalidad y los principios generales del régimen municipal. El servicio cliente-ciudadano(a) como objetivo primordial en la prestación de servicios.

Artículo 2- Son principios éticos del personal municipal los establecidos en el manual de ética y conducta de la Municipalidad de San Carlos.

CAPÍTULO II.
Disposiciones generales y definiciones

Artículo 3- Se establece el presente Reglamento Autónomo de Organización y servicios para regular las relaciones de trabajo, el funcionamiento, y el servicio entre la municipalidad y su personal de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, siendo de acatamiento obligatorio para todos**.**

Artículo 4- La Municipalidad propiciará la efectiva vigencia de los principios universales del derecho laboral y aplicará las sanciones pertinentes a los responsables por la violación de dicha normativa, atendiendo al debido proceso.

Artículo 5- Para todos los efectos legales que se deriven de la aplicación de este reglamento, debe de entenderse por:

Municipalidad: La Municipalidad de San Carlos y sus dependencias actuales y futuras.
Alcalde (sa): El o al máximo(a) jerarca Administrativo de la Municipalidad.
Alcaldes(as) suplentes o Vicealcaldes (as): Personas que sustituirán al Alcalde (sa) Municipal en sus ausencias temporales o definitivas, o según lo señale el Código Municipal.
Funcionarios(as), personal o colaboradores(as): La persona física que presta a la Municipalidad en propiedad, interinidad, sus servicios materiales o intelectuales, o de ambos géneros, a nombre y por cuenta de ésta, en virtud de un acto válido y de eficaz investidura, y que es nombrado de acuerdo con los requerimientos que sobre la materia establece el Código Municipal.
Los términos “servidor (a) público (a), “empleado (a) público (a)”, “encargado (a) de servicio público” y demás similares se consideran equivalentes al de personal o funcionario(a) público.
Reglamento: El presente Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la Municipalidad.
Régimen Municipal: La forma de gobierno, de regirse la Municipalidad.
Recursos Humanos: La unidad administrativa encargada de la ejecución de las actividades, tareas, y funciones relacionadas con la administración de recursos humanos de la Municipalidad. Tendrá una nomenclatura y representación en el mapa básico de procesos de la Municipalidad conforme lo decidan las autoridades competentes de la Municipalidad.

Artículo 6- Los (as) directores(as), jefaturas y todos aquellos funcionarios (as) que tengan bajo su responsabilidad, tareas de administración o supervisión de personal, son responsables ante el alcalde (sa) o vicealcalde (sa) designado, de velar por la correcta aplicación de todas las disposiciones de este reglamento.

CAPÍTULO III.
Estructura de la Organización

Artículo 7- La organización municipal está integrada por:

a) Un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e integrado por Regidores(as) Propietarios(as), y Regidores(as) Suplentes, cuyas atribuciones se encuentran establecidas en el artículo 13 del Código Municipal.

b) Un(a) Alcalde(sa) Municipal, y dos Alcaldes(as) suplentes o Vicealcalde (sa), que tienen las obligaciones, potestades y responsabilidades derivados de los artículos 17 y demás del Código Municipal, artículos 101 y 103 de la Ley General de la Administración Pública, y demás leyes conexas que rijan sobre la materia.

c) Un(a) Auditor(a) nombrado(a) por el Concejo Municipal, cuyas obligaciones se encuentran indicadas en el artículo 52 del Código Municipal, y el artículo 31 de la Ley de Control Interno.

d) Directores, Coordinadores y Jefes (as) que componen las distintas unidades administrativas que conforman la estructura organizacional de la Municipalidad; cargos que serán nombrados por el o la Alcalde (sa) Municipal tal y como lo establece la legislación vigente en la materia.

Artículo 8- El o la Alcalde (sa) Municipal, es el enlace entre el Concejo Municipal y los servidores(as) de la comunidad, él o ella es el o la funcionario(a) de mayor jerarquía dentro de la institución, por lo que toda información por parte de la administración que sea dirigida al Concejo Municipal ha de ser remitida por su despacho.
A él o ella corresponde la presentación ante el concejo de toda iniciativa y de los informes que presente la administración ante dicha instancia. En ambos casos, podrá delegar esta función de manera circunstancial o permanente.

CAPÍTULO IV.
DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y LEGAL

Artículo 9- El Departamento de Recursos Humanos funge como asesor del sistema de administración de recursos humanos de la administración municipal, y por tanto, cumplirá y ejecutará todas las funciones, tareas, y actividades propias de la administración de recursos humanos asignado por el ordenamiento jurídico, avaladas y autorizadas por el alcalde(sa) o su delegado(a).

Artículo 10- El Departamento de Recursos Humanos llevará a cabo las actividades de registro sobre la aplicación de las sanciones disciplinarias que se establecen en este reglamento.

Artículo 11- El Departamento de Recursos Humanos mantendrá un expediente personal debidamente foliado de cada servidor, el cual contendrá sus datos personales, antecedentes de trabajo, un detalle de su formación y capacitación, los datos relativos a su labor dentro de la institución, los méritos, sanciones, experiencia y beneficios que haya acumulado, los reportes de asistencia, el original de toda acción de personal que le concierna y todos los demás elementos que se consideren pertinentes.

Artículo 12- Los expedientes del personal deberán contener todos aquellos documentos y datos que sirvan para determinar el historial de la relación de servicio y será responsabilidad del funcionario(a) actualizar el suyo.

Artículo 13- El Departamento de Recursos Humanos deberá cautelar por la confidencialidad de los expedientes y sólo tendrán acceso él, el interesado o su representante legal, debidamente acreditado como apoderado, el superior jerárquico, la

auditoria, asesoría legal, control interno, órgano administrativo disciplinario, y los servidores de recursos humanos, que por la naturaleza de sus funciones deban consultarlos. Los expedientes serán consultados en recursos humanos, excepto para la auditoria o en casos autorizados por recursos humanos.

Artículo 14- Es deber de cada jefatura de las diferentes unidades administrativas de la municipalidad, enviar copia al expediente personal, de aquellas gestiones que dentro de su ámbito de competencia puedan generar actos jurídico-administrativos.

SECCIÓN I
EL DEPARTAMENTO LEGAL

Artículo 15- El Departamento Legal brindará todo el apoyo legal en materia laboral a la institución, así como lo que al respecto se indique en el manual de clases de puestos de la Municipalidad San Carlos.

CAPÍTULO V.
OBLIGACIONES DEL PERSONAL

Artículo 16- Además de las que expresamente regula el Código de Trabajo, son obligaciones del personal**:**

a) Prestar los servicios personalmente, en forma regular y continua, de acuerdo con el respectivo contrato o relación laboral, dentro de la jornada de trabajo, bajo la dirección del patrono o de sus representantes, a cuya autoridad están sujetos en todo lo concerniente al trabajo.

b) Ejecutar las labores que se les encomienden, siempre que sean compatibles con sus aptitudes, estado y condición, con la intensidad, cuidado, dedicación y esmero apropiados, en forma, tiempo y lugar convenidos, concentrando la atención en la labor que está realizando, a fin de que la misma resulte de la mejor calidad posible.

c) Mantener durante el trabajo buenas costumbres y disciplina, así como vestir en forma correcta y acorde con las labores que desempeña y utilizar el uniforme que se le designe.

d) Guardar la consideración debida en la atención al público, de manera que su proceder no origine queja demostrada por mal servicio, omisión del mismo o maltrato.

e) Mantener el orden y el aseo en el puesto de trabajo con la finalidad de agilizar la atención al público.

f) Restituir al patrono los materiales no usados, y conservar en buen estado los instrumentos, útiles, herramientas, maquinaria, etc. que se les faciliten para el trabajo, en el entendido de que no serán responsables por el deterioro normal ni el

que se ocasione por caso fortuito (demostrado), fuerza mayor, mala calidad, o defectuosa confección.

g) Responder económicamente por los daños que causen por dolo o culpa grave, en los términos señalados por el artículo 36 del Código de Trabajo; o cualquier otra circunstancia imputable.

h) Guardar discreción sobre asuntos relacionados con su trabajo o vinculados con otras dependencias municipales.

i) Reportar a la jefatura inmediata, los daños o imprudencias que otros compañeros causen en perjuicio de la Municipalidad.

j) Rendir los informes que se les soliciten en los plazos establecidos para tal efecto.

k) Tomar pedidos o mensajes en forma clara y completa.

l) Cuidar, resguardar, preservar y emplear debidamente los recursos públicos municipales.

CAPÍTULO VI.
OBLIGACIONES DEL PERSONAL CON AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, TÉCNICA O DE AMBOS TIPOS.

Artículo 17- Además de lo contemplado en el artículo anterior y en el presente reglamento, el personal que ocupen cargos con autoridad administrativa, técnica o de ambos tipos, están obligados a:

a) Diagnosticar periódicamente, en forma objetiva y veraz las características del desempeño de todo el personal, tanto en el aspecto técnico como administrativo y brindarles o gestionar la capacitación que requieran y enviar en el plazo estipulado los documentos y reportes que al efecto se establezcan.

b) Reportar de forma inmediata cualquier hecho relevante que requiera una pronta solución.

c) Observar que se cumplan las normas de disciplina y asistencia de su personal.

d) Planificar, orientar, y guiar a su personal para que las actividades y procesos asignados se desarrollen conforme a las normas de eficiencia y calidad deseadas.

e) Dictar las disposiciones administrativas necesarias para el buen desempeño del equipo que integra su personal.

f) Planear y programar, en los niveles que lo exijan, las acciones estratégicas y operativas pertinentes para enfrentar las condiciones del entorno.

g) Formular los anteproyectos de presupuesto correspondiente al área bajo su cargo.

h) Velar para que el personal bajo su coordinación y supervisión cumplan con las obligaciones señaladas y no incurran en las conductas prohibidas por este Reglamento.

i) Atender las observaciones, ideas e inquietudes del equipo de trabajo y buscar la pronta solución a las gestiones que le formulen, siempre y cuando procedan dentro del ámbito de su competencia conforme al ordenamiento jurídico establecido.

j) Velar para que las relaciones interpersonales sean cordiales y se desarrollen dentro de los cánones del respeto mutuo.

k) Velar por el incremento en la capacidad de autodirección y autocontrol de su personal.

l) Crear y mantener una cultura de trabajo orientada a estimular al personal en el trabajo en equipo, sustentado en un enfoque de resultados y en una vocación de creatividad y anticipación a los cambios.

m) Cumplir con todas las responsabilidades que se confieran y con aquellas contenidas en el artículo 104 de la Ley General de la Administración Pública.

n) Planear y controlar que su personal disfrute de sus vacaciones de modo tal que no se produzcan acumulaciones indebidas.

o) Brindar especial atención al personal en los aspectos propios de su desempeño durante el período de prueba.

p) Cumplir con sus funciones sin sujeción a los límites de la jornada establecida por este Reglamento, cuando fuere necesario, sin que ello genere remuneración, de conformidad con lo establecido por el Código de Trabajo y las directrices de la Contraloría General de la República.

q) Elevar a decisión del o la Alcalde (sa) o superior designado en el plazo improrrogable de tres días a partir del mismo día en que tuvo conocimiento, las faltas graves en que incurrieron el personal a su cargo.

r) Cumplir con todas las demás obligaciones propias de su cargo.

a)

CAPÍTULO VII.
DE LAS RELACIONES DE SERVICIO, LA SELECCIÓN DE PERSONAL, EL MANUAL DESCRIPTIVO DE PUESTOS Y REASIGNACIONES DE PUESTOS

Artículo 18- Las relaciones de servicio entre el personal municipales y la municipalidad se regirán por las disposiciones del Código Municipal, Código de Trabajo, Ley General de la Administración Pública, Ley de la Administración Financiera, Ley de Contratación Administrativa, Ley de Salarios, Leyes Supletorias y conexas; reglamentos Internos y

Convención Colectiva y demás normativa vigente que regule las actividades de la municipalidad.

Artículo 19- El personal municipal son los nombrados de acuerdo con el artículo 143 del Código Municipal y que satisfagan los requisitos que establece el manual de puestos de la municipalidad, el artículo 111 de la Ley General de la Administración Pública y lo estipulado en el artículo 136 del Código Municipal.

Artículo 20- Todo el personal municipal deberá estar amparado a contrato de trabajo o acción de personal que contenga el salario devengado, especificando el salario base y pluses salariales.

Artículo 21- Las personas que ingresen al servicio de la municipalidad, lo harán mediante contrato por tiempo indefinido, o por tiempo determinado, conforme a las siguientes disposiciones:

a) Por tiempo indefinido: Se firmarán con aquellas personas indispensables para satisfacer las necesidades propias permanentes de la Municipalidad, que hayan cumplido con todos los requerimientos establecidos para el ingreso al Régimen Municipal; de acuerdo con lo contemplado en la Carrera Administrativa Municipal.

b) Por tiempo determinado: Se firmarán con las personas que ejecuten temporalmente las labores de quien o quienes se encuentren disfrutando de vacaciones, licencias por incapacidad u otra situación análoga, así como aquellos casos excepcionales en que su contratación resulte procedente conforme a la naturaleza de los servicios que se van a prestar (por proyecto u objetivos).

Estas contrataciones se regirán por los mecanismos existentes al efecto:

a) Suplencias: Forma de sustituir temporalmente al titular de un cargo, sea por licencia con o sin goce de sueldo, vacaciones o incapacidad. La suplencia debe ser por un periodo predefinido que deberá constar en el contrato de trabajo que se firme con el suplente.

b) Servicios especiales: Modalidad de contratar recursos humanos en el área técnico, administrativo y profesional; para cubrir necesidades temporales que no excedan de un año de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 del Código Municipal.

c) Jornales ocasionales: Personal no profesional, ni técnico, ni administrativo, que eventualmente presta servicios a la entidad en trabajos de tipo manual de carácter extraordinario.

El personal contratado a destajo (por horas, días laborados; o en su caso por tarea realizada), generalmente no tienen considerado en su pago el día de descanso obligatorio, dado que el cálculo se establece tomando como base las horas o días trabajados o la tarea realizada. La relación laboral de quienes se contratan de esta forma, no puede exceder de los plazos que determinan las leyes existentes.

d) Por obra o proyecto determinado: Se realiza para satisfacer necesidades que eventualmente se presentan en la institución y en la cual, sin previa fijación de tiempo, el objeto de la prestación personal de servicio subordinando será la obra o proyecto producido.

e) El personal o funcionarios(as) de confianza: Son aquellos contratados a plazo fijo por las partidas de sueldos por servicios especiales o jornales ocasionales, para brindar servicio directo al o la Alcalde (sa), el o la Presidente(a) y Vicepresidente(a) Municipales y a las fracciones políticas que conforman el Concejo Municipal.

ARTÍCULO 23- Corresponde al alcalde(sa) Municipal, realizar nombramientos, promociones y remoción del personal municipales, con excepción del personal que dependan directamente del concejo municipal, así mismo, del personal ocasionales contratados con cargo a las partidas presupuestarias de servicios especiales o jornales ocasionales.

ARTÍCULO 24- La descripción de las actividades de los puestos que se hace en el Manual Descriptivo de Clases y Puestos de la Municipalidad, es tan solo la representación del puesto, representa el mínimo de requisitos necesarios para cubrir las necesidades del puesto.

Cualquier aplicación del mismo es válida en la medida que guarde relación con la capacidad del personal y la naturaleza del puesto que ocupa. El personal tendrá la obligación de prestar servicios en diferentes tareas dentro de la misma clase, según determine la Municipalidad de conformidad con el Manual Descriptivo de Clases de Puestos, a fin de garantizar un conocimiento integral de las diferentes operaciones con base en la aplicación del concepto de polifuncionalidad.

La Municipalidad, previo cumplimiento del debido proceso, con la debida justificación y con fundamento en los principios que inspiran este reglamento, podrá cambiar el horario, el lugar de trabajo y otros aspectos de la prestación del servicio. Siempre que no se cause grave perjuicio del personal podrá temporalmente trasladarse a otras dependencias de la Municipalidad, según criterios técnicos de rotación. Podrá reubicar al personal dentro de sus diferentes dependencias, de acuerdo con las disposiciones del

Código Municipal y de este reglamento, deberá contarse con la respectiva autorización de su superior y acción de personal antes de iniciar la nueva prestación del servicio.

SECCIÓN II
DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL

ARTÍCULO 25- Con las salvedades expresas en el Código Municipal, el personal de la municipalidad será nombrado y removido por el o la alcalde (sa) municipal, previo informe técnico respecto a la idoneidad de los aspirantes al cargo, efectuado por el Departamento De Recursos humanos.

ARTÍCULO 26- El personal de esta Municipalidad se seleccionará por medio de pruebas de idoneidad, a las cuales se admitirá únicamente a quienes satisfagan los requisitos mínimos prescritos en el manual de clases de puestos. Las características de estas pruebas y los demás requisitos corresponderán a los criterios actualizados de los sistemas modernos de reclutamiento y selección; y corresponderán a reglamentaciones específicas que aplicará el departamento de recursos humanos de la municipalidad.

ARTÍCULO 27- No podrán ser parte del personal de la municipalidad quienes sean cónyuges o parientes, en línea directa o colateral hasta tercer grado inclusive, de alguno de los regidores, el o la alcalde (sa), el o la auditor(a), los o las directores(as) o jefes del Departamento de Recursos Humanos, los titulares con poder de influir sobre las decisiones de otras unidades, ni en general de los o las encargadas de escoger candidatos(as) para los puestos de la municipalidad.

La designación de alguno de los cargos enunciados en el párrafo anterior no afectará al personal de la Municipalidad cónyuge o pariente de alguno de ellos nombrados con anterioridad a la entrada en vigencia del presente reglamento.

ARTÍCULO 28- De quedar una plaza vacante en la municipalidad deberá llenarse de acuerdo con las siguientes normas:

a) Mediante ascenso directo del o la funcionaria calificada para el efecto y si es del hasta el segundo grado inmediato del nivel de la clase.
b) Ante inopia en el procedimiento anterior, para lo cual se convocará a concurso interno entre todos(as) los o las empleadas de la Municipalidad.

c) De mantenerse inopia en la instancia anterior, se convocará a concurso externo publicado por lo menos en un diario de circulación nacional y con las mismas condiciones del concurso interno.

ARTÍCULO 29- Con base en el resultado de los concursos aludidos en los incisos b) y c) del artículo anterior, el departamento de recursos humanos presentará al o la alcalde (sa), una terna de elegibles de tres candidatos(as) como mínimo, o en su defecto una nómina, cuando exista más de una plaza vacante de una misma clase en estricto orden descendente de calificación. Sobre esta base el o la alcalde (sa) escogerá al sustituto. Sin embargo, el o la alcalde (sa); mientras se realiza el concurso interno o externo puede autorizar el nombramiento o ascenso interino de un(a) trabajador(a) por un plazo máximo de tres meses.

ARTÍCULO 30- La persona que concurse por oposición y cumpla con lo estipulado en el código municipal, quedará elegible si obtiene una nota mayor o igual a 70 y mantendrá esta condición por el término de un año, contado a partir del momento en que se le comunique.

Previo informe y consulta de permutas y traslados horizontales de la persona con sus Jefes inmediatos, el o la Alcalde (sa) podrá autorizar estos movimientos, siempre que no se le cause perjuicio al personal y cuando satisfaga una necesidad real de la Municipalidad.

ARTÍCULO 31- El personal de la municipalidad deberá pasar satisfactoriamente un periodo de prueba de tres meses de servicio, contados a partir de la fecha de vigencia del acuerdo de su nombramiento. En tiempo laborado de forma interina podrán ser computados para este efecto.

SECCIÓN III
DEL LAS REASIGNACIONES DE PUESTOS

ARTÍCULO 32- Para el presente reglamento, téngase las siguientes definiciones:

a) Cargo: Nomenclatura interna con la que se conoce a cada uno de los puestos de la organización.

b) Clase: Grupo de puestos suficientemente similares con respecto a deberes, responsabilidades y autoridad, de manera que pueda utilizarse el mismo título descriptivo para designar cada puesto comprendido en esta.

c) Factores de clasificación: Elementos que definen una clase dentro de un manual, como: naturaleza del trabajo, actividades, condiciones organizacionales y

ambientales, características personales y requisitos académicos y legales entre otros.

d) Reasignación de puestos: Cambio en la clasificación de un puesto de cargos fijos que conlleva a un nivel salarial mayor, menos o igual, con motivo de haber experimentado una variación sustancial y permanente en sus tareas y niveles de responsabilidad.

ARTÍCULO 33- Para la realización de las reasignaciones de puestos, se considerará los siguientes aspectos:

a) Puestos ocupados:

b) El trámite para el estudio de reasignación cuente con la autorización del Alcalde (sa) Municipal; así como las reasignaciones y la fecha de vigencia será el primer día del mes siguiente, en que se emita dicha aprobación.

c) La persona debe estar en propiedad y en el ejercicio del puesto que se va ha reasignar.

d) La reasignación procede para cargos y clases existentes en los manuales vigentes.

e) La reasignación sólo procederá cuando la personal reúna los requisitos académicos, legales y otros que la clase a reasignar señale en el manual institucional de clases vigente.

f) Deben transcurrir seis meses entre el momento que se inicia el cambio de las actividades y responsabilidades del puesto y la presentación de la solicitud de reasignación. El coordinador o encargado de Recursos Humanos deberá cuantificar y evaluar, antes de que se consolide este cambio, el impacto que las nuevas funciones produzcan en los servicios que se presentan.

g) Puestos vacantes: Podrán reasignarse vacantes por reestructuración administrativa, siempre y cuando su condición se haya originado por cambios en el perfil de puestos, producto de un estudio integral, de las homologaciones o cambios en el manual institucional de clases vigente.

h) El Departamento de Recursos Humanos, una vez recibidas las solicitudes de reasignación, realizará un estudio técnico que contenga como mínimo: análisis de procesos o funciones, productos o servicios, factores de clasificación, justificación de las necesidades institucional de contar con el desempeño de las actividades en forma permanente, consistencia de la estructura ocupacional y salarial debidamente actualizada.

i) Para que el puesto pueda ser reasignado a una categoría superior, deberá haber transcurrido al menos un año desde la última reasignación del mismo.

j) Estimación del costo anual producto de la reasignación y fuente de financiamiento.

CAPÍTULO IX
DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 34- De acuerdo con lo establecido en el Código Municipal, la carrera administrativa se regirá por las normas establecidas en los artículos 124 al 154.

ARTÍCULO 35- Se establece la carrera administrativa municipal, como medio de desarrollo y promoción humano. Se entenderá como un sistema integral, regulador del empleo y las relaciones laborales entre el personal municipal y la administración municipal.

ARTÍCULO 36- La municipalidad se regirá conforme a los parámetros establecidos para la carrera administrativa. Los alcances y las finalidades se fundamentarán en la dignificación del servicio público y el mejor aprovechamiento del recurso humano, para cumplir con las atribuciones y competencias de la municipalidad.

ARTÍCULO 37- El personal interino de la municipalidad y el personal de confianza no están amparados por los derechos y beneficios de la carrera administrativa municipal; aunque desempeñen puestos comprendidos en ella.

ARTÍCULO 38- Para ingresar a la municipalidad se requiere**:**

a) Satisfacer los requisitos mínimos que fije el Manual Descriptivo de Puestos para la clase de puesto de que se trata.
b) Demostrar idoneidad sometiéndose a las pruebas, exámenes o concursos.
c) Ser escogido de la nómina enviada por el Departamento de Recursos Humanos.
d) Prestar juramento ante el o la Alcalde (sa) Municipal, como lo establece el artículo 194 de la Constitución Política de la República.
e) Firmar una declaración jurada garante de que sobre su persona no pesa impedimento legal para vincularse laboralmente con la administración pública municipal.
f) Llenar cualesquiera otros requisitos que disponga en lo sucesivo este reglamento u otras disposiciones legales.

CAPÍTULO X.
DE LOS SUELDOS Y SALARIOS, INCENTIVOS Y OTRAS COMPENSACIONES ECONÓMICAS.

ARTÍCULO 39- Los sueldos y salarios del personal de la Municipalidad se regirán de la siguiente forma:

a) Ningún servidor(a) devengará un sueldo, ni plus salarial inferior al mínimo o correspondiente al desempeño del cargo que ocupa, según el Manual de Clases de Puestos y la Escala Salarial.

b) Los sueldos y salarios del personal de la Municipalidad de San Carlos, serán determinados por una escala de sueldos, correspondientes a cada categoría de puestos.

c) Para determinar los sueldos y salarios, se tomarán en cuenta las condiciones presupuestarias de la Municipalidad, el costo de vida en las distintas regiones, los salarios que prevalezcan en el mercado para puestos iguales y cualesquiera otras disposiciones legales y técnicas en materia salarial.

ARTÍCULO 40- En adelante la Municipalidad seguirá aplicando las sumas y porcentajes de aumento de salarios al personal municipal conforme y como mínimo, con los porcentajes que decrete el Gobierno para los empleados públicos. En los primeros quince días naturales de la publicación por parte del Gobierno del decreto del aumento salarial para le empleados públicos, los funcionarios(as) municipales podrán plantear ante el Concejo Municipal una negociación mayor conforme a las mismas condiciones y cantidades según el artículo 118 del Código Municipal. En casos especiales se considerarán aumentos salariales basados en estudios de mercado, revaloraciones de puestos, reorganizaciones; todo ello considerando la viabilidad financiera de la Municipalidad; los aumentos salariales producto de estos últimos tipo de estudio serán aplicados en el presupuesto siguiente a la fecha de su aprobación, excepto la revaloraciones de puestos.

ARTÍCULO 41- La Municipalidad reconocerá un plus salarial denominado anualidad, pagaderos por cada año laborado, conforme lo establece la normativa legal vigente.

ARTÍCULO 42- El pago de salario de todo el personal se calculará y pagará en forma mensual con adelanto quincenal, depositándose en la cuenta respectiva del o la funcionaria en alguno de los bancos del Estado o Cooperativa, de existir previo contrato con las entidades financieras.

ARTÍCULO 43- El salario escolar, será cancelado a más tardar en la segunda quincena del mes de enero de cada año correspondiente.

ARTÍCULO 44- La compensación económica por concepto de Prohibición del Ejercicio Liberal de la Profesión, se regulará conforme con las disposiciones de la Ley Nº 5867 del 15 de diciembre de 1975 y sus reformas, Ley 8422 de Corrupción y Enriquecimiento Ilícito y su Reglamento; así como la Ley 8292 de Control Interno, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 9635 y la normativa existente sobre la materia.

ARTÍCULO 45- El personal municipal podrán acogerse al pago por concepto de Dedicación Exclusiva de conformidad con la normativa vigente; siempre y cuando sea de interés institucional.

ARTÍCULO 46- Para los efectos legales correspondientes, se aclara que el Régimen de Prohibición es incompatible con el respectivo de Dedicación Exclusiva.

ARTÍCULO 47- El recargo de funciones se pagará, a partir de que la persona sea nombrado(a) por el Alcalde (sa); con fundamento en la diferencia existente entre el salario base del puesto que ocupa el o la funcionario(a) y el salario base del puesto con recargo. La persona que realice el recargo debe cumplir con los requisitos académicos profesionales entre otros que solicita el puesto a realizar.

Los viáticos no se considerarán salario para ningún efecto legal.

CAPÍTULO XI.
DE LA REGULACIÓN DEL FUMADO

ARTÍCULO 48- De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 9028 del 22 de marzo de 2001, Ley sobre la Regulación del Fumado, publicada en el Alcance Nº37 de la Gaceta 61 del 26 de marzo del 2012; así como lo señalado en el Decreto Ejecutivo Nº 37185-5-MEIC.MTSS MP-H-Sp. Del 26 de junio del 2012, publicado en el Alcance a la Ley de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud; se prohíbe a todos (as) servidor(a) sin excepción, el fumar en las instalaciones municipales.

ARTÍCULO 49- Por el incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 9028 y su Reglamento, se procederá a realizar el informe sanitario correspondiente, para que las autoridades de Salud, apliquen el procedimiento sumatorio establecido por Ley.

CAPÍTULO XII.
DEL PERSONAL CON DISCAPACIDAD

ARTÍCULO 50-La Municipalidad garantizará la posibilidad de contratación a las personas con discapacidad física permanente, de existir una plaza vacante, adecuada a las condiciones de la discapacidad y las instalaciones de trabajo sean adecuadas a las condiciones del personal.

ARTÍCULO 51-Se considerará “acto discriminatorio”, los siguientes:

a) Ausencia de condiciones constructivas específicas en el edificio municipal, que impidan el ingreso a éste.

b) Requisitos adicionales a los establecidos para toda persona solicitante.

c) No se emplee a un trabajador idóneo en razón de su discapacidad.

ARTÍCULO 52- La Municipalidad debe propiciar las facilidades necesarias con el fin de que todo el personal municipal, sin discriminación alguna, puedan capacitarse y superarse en el desempeño de sus puestos.

CAPÍTULO XIII.
DE LOS DERECHOS DEL PERSONAL

ARTÍCULO 53- El personal Municipalidad gozarán de los siguientes derechos además de los dispuestos en otras leyes:
ARTÍCULO 54- No podrán ser despedidos de sus puestos a menos que incurran en las causales de despido que prescribe el Código de Trabajo, el Código Municipal, el presente Reglamento y Leyes conexas.

d) El respeto a sus derechos laborales y reconocimiento por el buen desempeño.

e) Contarán con una remuneración decorosa, acorde con sus responsabilidades, tareas y exigencias tanto académicas como legales.

f) Disfrutarán de vacaciones anuales según el tiempo consecutivo servido, en la siguiente forma:

g) Si hubiere trabajado de cincuenta semanas a tres años y cincuenta semanas, gozarán de quince días hábiles de vacaciones.

h) Si hubieren trabajado de cuatro años y cincuenta semanas de servicio, gozarán de veinte días hábiles de vacaciones.

i) Si hubieren trabajado de cinco años y cincuenta semanas de servicio, gozarán de veintidós días hábiles de vacaciones.

j) Si hubieren trabajado durante nueve años y cincuenta semanas o más, gozarán de treinta días hábiles de vacaciones.

k) Podrán disfrutar de licencia ocasional de excepción, con goce de salario o sin él, según las disposiciones del Código Municipal.

l) Podrán gozar de licencia para asistir a cursos, siempre que sus ausencias no perjudiquen evidentemente la continuidad el servicio público, previo visto bueno emitido por parte de la jefatura directa.

m) Tendrán derecho a una evaluación anual del desempeño de sus labores conforme lo establece la normativa legal vigente.

n) Toda servidora embarazada, gozará de la licencia, los deberes y las atribuciones prescritas en el artículo 95 del Código de Trabajo.

CAPÍTULO XIV
DE LAS VACACIONES

ARTÍCULO 55- El personal de la Municipalidad, disfrutarán de vacaciones anuales remuneradas de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, inciso d); dado que el disfrute del período de vacaciones es un derecho fundamental para todo el personal, indistintamente de la modalidad de la relación de servicio pre existente (jornada, puesto, categoría, entre otros).

ARTÍCULO 56- Para obtener derecho a la vacación anual, es necesario que el personal municipal haya prestado sus servicios durante cincuenta semanas continuas; sin embargo si por cualquier causa, no se completara ese plazo, o se requiere realizar un pago de vacaciones; únicamente para efectos de pago, se considerará las siguientes normas:

a) En caso que no se haya cumplido las cincuenta semanas de servicios tendrá derecho a un día por cada mes de trabajo.

b) Uno punto veinticinco (1.25) días por cada mes trabajado, en los casos en que correspondiera disfrutar de quince días hábiles de vacaciones.

c) Uno punto sesenta y seis (1.66) días por cada mes trabajado, en los casos en que correspondiera disfrutar de veinte días hábiles de vacaciones.

d) Uno punto ochenta y tres (1.83) días por cada mes trabajado, en los casos en que correspondiera disfrutar de veintidós días hábiles de vacaciones.

e) Dos puntos cincuenta (2.50) días por cada mes trabajado, en los casos en que correspondiera disfrutar de treinta días hábiles de vacaciones.

ARTÍCULO 57- Las jefaturas junto con el personal realizarán la programación de vacaciones, tratando de que no se altere la buena marcha de las funciones encomendadas, ni que sufra menoscabo la efectividad del descanso. La fijación deberá hacerla dentro de las quince semanas siguientes al día en que se cumpla el derecho de disfrutar sus vacaciones.

Si transcurridas las quince semanas no se ha fijado la fecha correspondiente, la persona funcionaria podrá solicitarlas por escrito ante el Departamento respectivo. En tal caso, se

deberá conceder el disfrute de vacaciones a más tardar dentro del mes posterior a la solicitud.

Si no se otorgaran en los ocho días siguientes, podrá el o la servidora reportar esta situación al Departamento de Recursos Humanos, quien previa consulta al Alcalde (sa) procederá a otorgar las vacaciones e iniciará el proceso correspondiente para determinar las eventuales responsabilidades.

ARTÍCULO 58- Las vacaciones se deberán gozar sin interrupciones salvo, cuando así lo convengan al personal municipal y siempre que se tratare de labores de índole especial, que no permitan la ausencia prolongada y la presencia se considere necesaria para la buena marcha del servicio.

Las boletas de vacaciones serán autorizadas por las jefaturas inmediatas, quienes enviarán copia al Departamento Recursos Humanos para los registros pertinentes.
En el caso de la Alcaldía, ésta deberá informar al Concejo Municipal, de los días que se ausentará por vacaciones. Lo anterior para efectos de que conozca su suplencia.

ARTÍCULO 59- Del total de vacaciones que le corresponde, a la persona empleada deberá disfrutar al menos de quince días hábiles cada año, período que es incompensable.

Cuando la Institución lo requiera, por conveniencia, y el personal acepte, se podrá compensar económicamente las vacaciones no disfrutadas.

ARTÍCULO 60- Si durante el disfrute de las vacaciones, se enferma o accidenta la persona y es incapacitado(a) para trabajar, por la Caja Costarricense del Seguro Social o el Instituto Nacional de Seguros, el periodo se interrumpe y los días que falten de disfrutar se concederán al término de la incapacidad.

ARTÍCULO 61- Cuando se presente en caso de emergencia o de urgencia en el trabajo y se considere que la solución del problema podría estar en el regreso inmediato de la persona en vacaciones, podrá pedirse su regreso, sin que ello represente una obligación o represalias en su contra. Si está anuente, se interrumpirá el disfrute por todo el tiempo que sea necesario, y al término de la situación que la originó, continuará el disfrute de su derecho.

ARTÍCULO 62- Cuando el personal desempeñe labores técnicas o profesionales que dificulten su reemplazo, o se trate del o la Alcaldesa, podrá la Municipalidad acumularle

las vacaciones por un periodo. Es obligación de la Municipalidad, el no permitir que se acumulen dos o más periodos de vacaciones.

ARTÍCULO 63- A efecto de determinar las cincuenta semanas de servicios continuos para tener derecho a vacaciones, no se computará los periodos de suspensión de la relación de servicio, salvo las siguientes excepciones:

a) Incapacidad por maternidad.
b) Incapacidad por enfermedad y por riesgos de trabajo.
c) Licencia por adopción de hijos (as) menores de tres años en los términos de la Ley de Protección Social de la Mujer.
d) Permisos con goce de salario.

CAPÍTULO XV.
DE LOS BENEFICIOS

ARTÍCULO 64- El personal podrán disfrutar de los beneficios que se citan en el presente reglamento, de conformidad con los requisitos y formalidades que se establecen para el otorgamiento de cada uno de ellos.

ARTÍCULO 65- La Municipalidad concederá licencias con goce de salario, previa solicitud por escrito del interesado; informando al superior jerárquico y al departamento de Recursos Humanos, en los siguientes casos:

a) Ocho días hábiles con goce de sueldo en los casos de matrimonio.
b) Ocho días hábiles con goce de sueldo cuando sobrevenga el fallecimiento de cualquiera de sus padres, hijos, hermanos o cónyuge. En caso de fallecimiento de hijos, el derecho se podrá conceder a aquellos servidores padres de hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio; en este caso cuando sea hijos reconocidos, debiendo aportar en ambos casos certificación de nacimiento y certificado de defunción ante el Departamento de Recursos Humanos. La vigencia será desde la fecha inmediata o un día posterior al hecho. Solo se pobre brindar este beneficio en los primeros diez días de ocurrido el hecho.
c) Tratándose de funcionarios varones tres días hábiles por nacimiento de hijos (as), los que se contaran a partir del día del alumbramiento o un día después; debiendo aportar certificación de nacimiento ante el Departamento de Recursos Humanos.
d) Medio día completo en cada ocasión, para efectuar diligencias personales debidamente justificadas y en casos en que el servicio que se necesita coincida solamente con el horario de trabajo de la Municipalidad. Estas licencias no podrán

exceder de tres cada año calendario, ni disfrutarse en forma consecutiva, ni agregarse a periodos inmediatamente anteriores o posteriores de vacaciones, absueltos y feriados.

e) Dos días hábiles en caso de fenómenos naturaleza o incendio de consecuencias graves que afecten la vivienda del personal; se deberá llevar al Departamento de Recursos Humanos el comprobante respectivo.

f) Un día natural, por muerte de cualquier otro pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, para asistir al sepelio.

g) Para asistir a cita médica previa: un día como máximo a la madre o al padre que deba llevar a su hijo(a) menor de edad o discapacitado(a) a cumplir con ésta, lo que demostrará al solicitar el correspondiente permiso. Quedan a salvo las situaciones de urgencia que serán comprobadas al momento de reintegrarse a sus labores. En caso de demostrarse que la causa invocada es falsa, se procederá al rebajo del sueldo por el tiempo de ausencia, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran proceder. Se deberá remitir al Departamento de Recursos Humanos el comprobante que para tal efecto entregue el centro médico.

h) Un día al personal que cambie de domicilio, a cuyo efecto deberá solicitar el permiso por lo menos con una semana de anticipación, debiendo indicar por escrito a su jefatura, el nuevo domicilio para incorporarlo al expediente personal. Este permiso solo se concederá una vez al año.

i) Para matrícula del personal o de sus hijos(as) en centros educativos: el tiempo prudencial para realizar la misma, en el entendido que dicha persona presentará comprobante y justifique. De no hacerlo se le rebajará el salario correspondiente, sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder.

j) La Municipalidad otorgará permiso hasta medio día a choferes que tengan que renovar su licencia; esto con la justificación respectiva; para lo cual se pondrán de acuerdo con el superior jerárquico para el respectivo permiso.

CAPÍTULO XVI.
DE LOS PERMISOS CON Y SIN GOCE DE SALARIO

ARTÍCULO 66- Siendo un derecho del personal Municipal, se podrá solicitar permiso ocasional o de excepción en los casos que establece el artículo 153 del Código Municipal.

ARTÍCULO 67- El o la Alcaldesa o quién designe podrá prorrogar los permisos sin goce de salario, autorizados mediante resolución interna y con apego estricto a las siguientes disposiciones:

a) Hasta seis meses para asuntos personales, la cual podrá ser prorrogada por seis meses más en casos muy especiales.

b) Hasta un año para:

c) Asuntos graves de familia, tales como enfermedad, convalecencia o tratamiento médico, cuando así lo requiera la salud del o la funcionaria.

d) Realización de estudios académicos en materias, especialidades o campos de indudable interés para la Municipalidad, a nivel superior de pregrado, grado o postgrado, o a nivel técnico que requiera de la dedicación exclusiva del o la funcionaria durante la jornada de trabajo.

e) Toda solicitud de licencia sin goce de salario o prórroga de la misma, requerirá la presentación de los documentos en que se fundamenta, la cual, para su trámite debe de hacerse con un mes de antelación ante las instancias indicadas. Transcurrido el mes sin que exista resolución por parte de la administración, se entenderá autorizada la licencia o prórroga.

ARTÍCULO 68- Las licencias para impartir lecciones a nivel superior, se tramitarán conforme a lo establecido en el artículo 49 de la Ley de la Administración Financiera de la República y en la Ley Nº 8422 Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

CAPÍTULO XVII.
DE LAS INCAPACIDADES PARA TRABAJAR

ARTÍCULO 69- La Municipalidad reconocerá las ausencias al trabajo del personal motivadas por incapacidad para trabajar, ya sea por enfermedad, maternidad o riesgo profesional, y se sujetará a las siguientes disposiciones:

a) Por visitas médicas programadas por el Instituto Nacional de Seguros o por la Caja Costarricense del Seguro Social, la Municipalidad pagará el tiempo necesario, siempre que sea justificado.
b) Por incapacidad de la CCSS de menos o igual de 3 días la Municipalidad pagará al o la trabajador(a) 100 % del salario.
c) Por incapacidades de la CCSS, después de 3 días, la Municipalidad cancelará el faltante del salario devengado por el trabajador; para completar el 100% del salario.

En todo lo que no se encuentre aquí expresamente regulado respecto de las incapacidades, se consideraran disposiciones supletorias del presente Reglamento, el Reglamento para la extensión de incapacidades a los(as) Trabajadores(as) Beneficiarios(as) del Régimen de Enfermedad y Maternidad y el Reglamento General de Riesgo de Trabajo y las interpretaciones que de los mismos expida la Caja Costarricense del Seguro Social.

ARTÍCULO 70- En el periodo de lactancia la servidora podrá disponer de una hora diaria continua o fraccionada con goce de salario, para amamantar a su hijo durante los seis meses posteriores al alumbramiento. Este permiso podrá prorrogarse hasta por seis meses más siempre que la servidora interesada lo solicite por escrito y aporte el certificado médico de la Caja Costarricense de Seguro Social o el médico de la Institución, en el que conste el estado de su lactancia. A partir del año de lactancia, se extenderá el permiso, conforme certificado médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, hasta por un máximo de doce meses más. Dicha licencia deberá tramitarse ante el superior jerárquico y éste deberá tramitar lo correspondiente ante el Departamento de Recursos Humanos.

ARTÍCULO 71- No se excluirá los montos dejados de percibir por concepto de incapacidades de la CCSS para efectos de los cálculos de aguinaldo.

CAPÍTULO XVIII.
DE LA JORNADA DE TRABAJO Y SUBSIDIOS

ARTÍCULO 72- Las diferentes jornadas y roles de trabajo para el personal, será definidas por la Alcaldía.

ARTÍCULO 73- Se considera tiempo efectivo de trabajo aquel en el personal permanezcan bajo las órdenes o dirección inmediata o delegada del patrono.

ARTÍCULO 74- La Municipalidad podrá modificar transitoria o permanentemente los horarios establecidos, siempre que circunstancias especiales así lo exijan y no se cause grave perjuicio al personal. El cambio será comunicado al personal afectado con un mínimo de 3 días de anticipación.

ARTÍCULO 75- Cuando necesidades imperiosas de la Municipalidad lo requieran, el personal tienen la ineludible obligación de laborar en horas extraordinarias, salvo impedimento grave, hasta por el máximo de horas permitido por la Ley; sea que la jornada ordinaria sumada a la extraordinaria no podrá exceder de doce horas diarias. En cada caso concreto el patrono comunicará al personal, con la debida anticipación, la jornada extraordinaria que deben laborar, pudiendo tenerse la negativa injustificada a hacerlo, como falta grave, para efectos de sanción.

ARTÍCULO 76- Cuando necesidades imperiosas de la Municipalidad lo exijan, todo el personal podrá ser requerido por sus superiores para realizar temporalmente cualquier otra labor adicional o diferente, compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o

condición, que sea del mismo género de las que forman el objeto de la relación laboral y para la que fue contratado, siempre que la misma no exceda de un mes.

ARTÍCULO 77- Excepto que el personal permanezca en el centro de labores, bajo las órdenes del patrono, no se considerará tiempo efectivo de trabajo aquél durante el cual se suspendan las labores por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, siempre que dicha suspensión no exceda de un día. La Municipalidad, podrá convenir con los(as) trabajadores(as) en reponer las horas perdidas, con el propósito de completar la jornada ordinaria semanal, siempre y cuando tal prestación de servicios se lleve a cabo dentro de la misma semana en que ocurrió el hecho.

ARTÍCULO 78- La Municipalidad es anuente en la creación de jornadas flexibles de trabajo; mismas que serán aprobadas por el o la Alcaldesa, previa solicitud del o la interesada y con la anuencia del jefe(a) inmediato. Lo señalado siempre y cuando no se vea afectado el servicio y los intereses de la institución.

CAPÍTULO XIX.
DEL RÉGIMEN Y CONTROL DE ASISTENCIAS, AUSENCIAS Y LLEGADAS TARDÍAS

ARTÍCULO 79- Para el presente Reglamento, téngase las siguientes definiciones:

a) Control de Asistencia: Reporte mensual en detalle de los registros, correspondiente a las horas de ingresos y salidas del personal.

b) Llegada Tardía: Ingreso al centro de trabajo, cinco minutos después de la hora respectiva, según corresponda.

c) Sanción: Consecuencia inmediata ante la constatación de una irregularidad en la Asistencia al Centro de Trabajo, consistente en:

d) Amonestación verbal: Se aplicará por faltas leves a juicio de las personas facultadas para imponer las sanciones.

e) Amonestación escrita: Se impondrá cuando el servidor haya merecido dos o más advertencias orales durante un mismo mes calendario o cuando las leyes del trabajo exijan que se le aperciba por escrito antes del despido, y en los demás casos que determinen las disposiciones reglamentarias vigentes.

f) Suspensión del trabajo sin goce de salario hasta por quince días: Se aplicará una vez escuchado en interesado y los compañeros de trabajo que él indique, en todos los casos que, se cometa una falta de cierta gravedad contra los deberes impuestos.

g) Despido sin responsabilidad laboral.

h) Boleta de Permiso: Fórmula pre-impresa o digital, para usos específicos de control de asistencia –justificación.

i) Ausencia: No presentarse a laborar; esta puede ser justificada o no.

j) Abandono de trabajo: Ausentarse del trabajo dentro de la jornada laboral, sin previa autorización o permiso de la jefatura inmediata, o no presentarse a laborar sin justificación alguna.

k) Media ausencia: no asistencia jornada laboral, por medio tiempo.

ARTÍCULO 80- En caso de llegadas tardías, en un mismo mes calendario, se aplicarán las siguientes sanciones específicas, por incumplimientos en la jornada laboral:

a) Aplicación de sanciones por llegadas tardías injustificadas en un mismo mes calendario:

i. Por tres llegadas tardías: una amonestación verbal.
ii. Por cuatro llegadas tardías: una amonestación escrita.
iii. Por cinco llegadas tardías: una suspensión por un día.
iv. Por seis llegadas tardías: suspensión por cinco días
v. Por siete o más llegadas tardías: despido sin responsabilidad patronal.

ARTÍCULO 81- Aplicación de sanciones por incurrir en ausencias injustificadas en un mismo mes calendario:

i. Por media ausencia injustificada: una amonestación escrita y el rebajo de la jornada.
ii. Por una completa o dos medias ausencias injustificadas: una suspensión hasta por dos días y rebajo correspondiente al tiempo no laborado.
iii. Por tres medias ausencias alternas: suspensión hasta por seis días y el rebajo correspondiente al tiempo no laborado.
iv. Por una y media ausencia consecutiva, o dos alternas completas: la suspensión hasta por ocho días y el rebajo correspondiente al tiempo no laborado.
v. Por cinco o más medias ausencias, por dos ausencias consecutivas, o por más de dos ausencias alternas en un mismo mes calendario: despido sin responsabilidad para la Municipalidad.

ARTÍCULO 82-Usos de la “Boleta de permiso”

Se requerirá de la “boleta de permiso” para ausentarse del centro de trabajo en los siguientes casos:

l) Asuntos médicos familiares (comprobantes).

m) Asuntos educativos personales y de hijos (circulares oficiales o análogos).

n) Llamamientos judiciales (comprobantes oficiales).

o) Asuntos de emergencia personales o familiares que amerite la ausencia.

p) Asuntos relativos a la renovación de documentos personales (cédula de identidad, licencias de conducir, carne de residencia, pasaporte, tarjetas bancarias, carné de asegurado).

q) Se requerirá de la "boleta de permiso" para la justificación de llegadas tardías, las cuales serán presentadas en el término de 24 horas posteriores al hecho.

r) La responsabilidad del control de asistencia corresponde al coordinador inmediato, el cual se deberá de encargar de gestionar cualquier asunto del régimen sancionatorio, conforme corresponda la anomalía presentada por el personal a su cargo. Deberá reportar en todo momento al Departamento de Recursos Humanos.

ARTÍCULO 83-La Alcaldía Municipal, conferirá el privilegio de no marcar su jornada laboral al funcionario(a) que tenga más de 23 años de laborar para la institución; siempre y cuando hubiese demostrado su compromiso, lealtad y responsabilidad para con la institución. Este privilegio no elimina el deber de cumplir con la jornada de trabajo establecida. La Alcaldía Municipal tiene la potestad para revocar dicho permiso en cualquier momento, ante abusos o faltas del personal.

CAPÍTULO XX.
DEL USO DEL UNIFORME

ARTÍCULO 84- La Administración Municipal, conforme a sus condiciones económicas proporcionará uniforme al personal municipal; siendo el mismo de carácter obligatorio. El personal deberá cumplir con las directrices que se dicten para el buen uso del mismo.

ARTÍCULO 85- Los materiales con que se fabricarán las prendas, serán todos de buena calidad y se contratará su confección y compra siguiendo las disposiciones del Código Municipal y la Ley de Contratación Administrativa; a la vez acatando los estudios y criterios técnicos del área de salud ocupacional.

ARTÍCULO 86- Cada persona será responsable del buen uso que se le dé a las prendas. Por tanto, queda prohibido el ingreso a lugares de diversión portando el uniforme municipal, salvo en labores relativas al cargo.

ARTÍCULO 87- Queda prohibido donar o vender las prendas de los uniformes, así sean estas de años anteriores, ni aun cuando estén en mal estado. Los mismos deberán ser devueltos para su debida eliminación a Servicios Generales para su debido reciclaje.

ARTÍCULO 88- Al personal que se les dote de uniforme, tendrán la obligación de utilizarlo durante la jornada laboral. El uniforme debe estar siempre bien limpio, ordenado y planchado, con faldas por dentro en el caso de los hombres, y sin mangas largas redobladas.

ARTÍCULO 89- El no uso del uniforme por primera vez sin la justificación debida se considerará falta leve sancionable con amonestación verbal.

ARTÍCULO 90- Se impondrá amonestación por escrito cuando el o la servidor(a) haya merecido 3 o más amonestaciones verbales durante un mismo mes calendario.

ARTÍCULO 91- En caso de que una funcionaria este embarazada se le permitirá, hacer los arreglos al uniforme, o bien utilizar piezas de vestir en color similar al uniforme para utilizarlos durante el período de embarazo. Cuando ya no sea posible modificar las prendas se le excusará del uso de uniforme por el resto del embarazo siempre y cuando mantenga la decencia y la formalidad.

ARTÍCULO 92- El personal que deba realizar una gira fuera de su lugar de trabajo, deberá usar el uniforme respectivo, excepto que por el tipo de gira se recomiende otro tipo de vestimenta. Para ello deberá contar con autorización escrita de la jefatura inmediata.

ARTÍCULO 93- Cualquier uniforme o pieza adicional que desee confeccionar el personal, correrá por su propia cuenta, no pudiendo variar los materiales, colores, ni las características del uniforme.

ARTÍCULO 94- El período de duración de estas prendas de vestir, es de 1 año, después de iniciar su uso, convirtiéndose en obligatoriedad su uso dentro de la jornada laboral. Sin embargo, cuatro meses antes de cumplido este plazo de uso, se analizará la posibilidad de cambiar los mismos, si lo amerita.

ARTÍCULO 95- La compra de los uniformes será cubierta por la administración, por tanto, debe tratarse los mismos como bienes municipales, que deben ser bien cuidados y resguardados por quien lo utilice.

ARTÍCULO 96- El cuidado y buen uso del uniforme es responsabilidad absoluta del personal, lo que significa que si por descuido u otra causa imputable al personal, el uniforme se deteriora antes del año o cumplido su vida útil, la reparación o sustitución del mismo corre en su totalidad por parte del personal La administración sólo repondrá

los uniformes que por motivo de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditados ante la jefatura.

ARTÍCULO 97- No tendrán derecho del uniforme el personal que ocupe puestos en plazas de confianza, suplencias e interinos que tengan un período menor a los tres meses. Salvó mediante justificación escrita del Alcalde (sa) se incluya el personal que se encuentra nombrado en estas categorías, para dicho beneficio.

CAPÍTULO XXI.
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y DISPOSICIONES VARIAS DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO 98- La inobservancia de los deberes y obligaciones o la violación de las prohibiciones por parte del personal de la Municipalidad en el desempeño de sus funciones, las cuales se encuentran debidamente establecidas en el Código Municipal, el Código de Trabajo, y este reglamento, se sancionará de acuerdo con la gravedad de la falta cometida y siguiendo el procedimiento que en adelante se indica.

ARTÍCULO 99- De acuerdo con el artículo anterior y el artículo 158 del Código Municipal, las sanciones por aplicar se clasifican en:

a) Amonestación verbal.
b) Amonestación escrita.
c) Suspensión del trabajo sin goce de salario hasta por quince días.
d) Despido sin responsabilidad patronal.

Para efectos de aplicar una sanción, la reincidencia se considerará de acuerdo con la falta cometida. Tales sanciones no se aplicarán atendiendo estrictamente el orden en que aquí aparecen, sino a lo reglado en cada caso (artículo 159 del Código Municipal), cuyas sanciones se harán de conocimiento al Departamento de Recursos Humanos.

ARTÍCULO 100- La amonestación verbal se aplicará en los casos de falta leve, según los casos que así lo determine el presente reglamento.

ARTÍCULO 101- La amonestación escrita se aplicará:

a) Cuando como lo señala el artículo 158 del Código Municipal, el o la servidor(a) haya merecido dos o más amonestaciones verbales durante un mismo mes calendario.

b) Cuando las leyes del trabajo exijan que se le aperciba por escrito antes del despido, y
c) En los demás casos que determinen las presentes disposiciones reglamentarias.

ARTÍCULO 102- La suspensión sin goce de salario se aplicará hasta por quince días, excepto cuando una disposición legal determine lo contrario en los siguientes casos:

a) Cuando la funcionario (a), después de haber sido amonestado(a) por escrito, reincida con la misma falta, en el término de un año calendario.
b) Cuando el funcionario(a) haya sido amonestado(a) por escrito por tres faltas diferentes, dentro de un plazo de tres meses contados a partir de la aplicación de la primera sanción de amonestación por escrito.

ARTÍCULO 103- El despido se efectuará sin responsabilidad patronal en los siguientes casos:

a) En los casos de falta grave previstos en ese reglamento.
b) Cuando el o la funcionario(a) incurra en alguna de las causales previstas en el artículo 81 del Código de Trabajo, artículo 157 del Código Municipal y otras disposiciones conexas y supletorias.

ARTÍCULO 104- Para aplicar amonestación verbal o escrita, previamente deberá concederse audiencia al o la funcionario (a) en cumplimiento del debido proceso sumario del Libro II de la Ley General de la Administración Pública.

En los demás casos (suspensión sin goce de salario y despido), deberá abrirse un procedimiento administrativo ordinario de conformidad con el Libro II de la Ley General de la Administración Pública, para lo cual él o la Alcalde(sa) nombrará o designará el Órgano Director que corresponda, sea unipersonal o colegiado.

ARTÍCULO 105- Tanto la amonestación verbal como la escrita, relacionadas con aspectos disciplinarios ajenos a las faltas por inasistencia al trabajo, serán impuestas por quien funge como jefe inmediato, previo cumplimiento del debido proceso establecido en el Artículo 111 del presente reglamento.

Las sanciones de suspensión sin goce de salario o despido, por inasistencia al trabajo corresponderá aplicarlas al o la Alcaldesa, conforme a la normativa vigente y el presente reglamento

ARTÍCULO 106- Respecto al personal que incurra en las causales que se dirán, sin perjuicio de cualquier otra prevista en las leyes y reglamentos laborales y en este

reglamento, podrá acordarse la gestión de despido para que pueda ser removido de su puesto en la Municipalidad; siendo causas justas las siguientes:

a) Las contenidas en el artículo 81 del Código de Trabajo.

b) Las contenidas en el artículo 369 del Código de Trabajo.

c) Sufrir arresto o prisión preventiva por más de tres meses.

d) Cuando el personal incurra por tercera vez en una de las faltas consideradas gravedad.

e) Cuando el personal se apodere, copie, destruya, inutilice, facilite, trasfiera, o tenga en su poder sin autorización de la autoridad correspondiente, cualquier programa de computación y base de datos, utilizados por la municipalidad.

f) Cuando el personal dañe por negligencia o descuido, los componentes materiales o físicos de los aparatos, las máquinas o los accesorios que apoyen el funcionamiento de los sistemas informáticos diseñados para las operaciones de la Municipalidad o para el trabajo diario de cuadrillas, con cualquier propósito.

g) Cuando el personal facilite el uso del código y la clave de acceso asignados para ingresar en los sistemas informáticos de la Municipalidad, para que otra persona los use.

h) Por inhabilitación para el desempeño de cargos públicos, decretada por sentencia firme de la autoridad competente.

i) Cuando el personal colabore o facilite de manera directa o indirecta, por acción u omisión de cualquier forma, el incumplimiento de las obligaciones tributarias de los(as) administrados(as).

j) Cuando el personal oculte o destruya información, libros contables, bienes, documentos, registros, sistemas, programas computarizados, soportes magnéticos u otros medios de trascendencia municipal o tributaria en las investigaciones y los procedimientos municipales o tributarios.

k) Cuando el personal divulgue, en cualquier forma o por cualquier medio, la cuantía u origen de las rentas o cualquier otro dato que figure en las declaraciones, o permita que estas o sus copias, libros o documentos que contengan extractos o referencia de ellas, sean vistas por personas ajenas a las que la Administración Tributaria haya encargado para tal efecto.

l) Cuando el personal viole la confidencialidad en el procedimiento por casos de hostigamiento o acoso sexual.

m) Cuando el personal oculte o altere información personal o profesional que le inhabilite para el cumplimiento de su cargo.

n) Cuando el personal violente el Régimen de Prohibición o Dedicación Exclusiva.

o) Cuando el personal incumpla las acciones o actividades de trabajo asignadas con un plazo específico; sin causa o justificación alguna.

p) Cualquier otra señalada como tal en la legislación vigente.

CAPÍTULO XXII.
DE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE SERVICIO

ARTÍCULO 107- El personal terminará su relación de servicios con la Municipalidad cuando se dé uno de los siguientes supuestos:

a) Renuncia, debidamente aceptada.
b) Despido del personal.
c) Traslado del personal a otra institución del Estado.
d) Fallecimiento.
e) Jubilación del personal.
f) Invalidez total o permanente del personal debidamente declarada.
g) Nulidad del nombramiento
h) Cuando el personal se acoja a un programa de movilidad laboral voluntario u obligatorio.

ARTÍCULO 108- En el caso del personal interino terminarán su relación de servicio:

a) Cuando el o la titular de un puesto se reintegre al mismo, ya sea por un vencimiento de permiso o licencia que disfrutaba, o porque no se superó el periodo de prueba correspondiente, o porque su ascenso interino llegó a su vencimiento.
b) Cuando se escoja de la terna o nómina en candidato(a) para ocupar su puesto en propiedad.
c) Cuando el o la interina incurre en falta grave o en causal de despido, en cuyo caso debe garantizarle el debido proceso.
d) Cuando por razones técnicas, el puesto que ocupa se reestructura y varían las condiciones y requisitos y el o la funcionaria no reúna los mismos.
e) Renuncia, debidamente aceptada.
f) Jubilación.
g) Invalidez total o permanente del personal debidamente declarada.

ARTÍCULO 109- En el caso del personal nombrado a plazo fijo, la relación de servicio se terminará:

a) Por vencimiento del plazo en que fue nombrado(a), o terminación respecto de él o ella de la obra para cuya realización fue contratado(a).

b) Cuando por disposiciones técnicas, él puesto que ocupa se reestructure y varíen las condiciones y requisitos y no reúna los mismos.

c) Que incurra en causal de despido para lo cual debe garantizarse el debido proceso.

d) Renuncia

e) Fallecimiento

f) Jubilación

CAPÍTULO XXIII
DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 110- Todas las quejas, peticiones, reclamos, sugerencias, entre otras intervenciones, surgidas en la relación de servicio, pero que no se circunscriba a aspectos disciplinarios, deberán ser dirigidas a las jefaturas inmediatas, en forma respetuosa objetiva y comedida.

ARTÍCULO 111- Ante la falta de disposiciones de este reglamento aplicables a un caso determinado, deben tenerse como normas supletorias el Código Municipal, el Código de Trabajo, la Ley General de la Administración Pública, los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por la Asamblea Legislativa y las demás leyes y reglamentos conexos.

ARTÍCULO 112- El presente reglamento entrará en vigencia en la fecha de aprobación del Concejo Municipal. Se procederá a reproducir y entregar vía física o electrónica al personal municipal, incluyendo al Alcalde (sa) Municipal y será remitido a los correos electrónicos del personal.

ARTÍCULO 113- La Municipalidad se reserva el derecho de adicionar o modificar en cualquier momento las disposiciones de este reglamento, cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 136 inciso e) de la Ley General de la Administración Pública.

ARTÍCULO 114- Se derogan todas las disposiciones de igual o inferior rango que se le opongan.

—Rige a partir de su publicación. San Carlos, --- (mes) del 2019. —.